



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים: 1. עמרם אליאהב
2. עמרם גליה
הרב חבה אליהו 13, רמת גן

נגד

הנתבעים: 1. מליקה מאיר
2. מליקה חוה
הרב חבה אליהו 13, רמת גן

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית המשותף לסלק ידם משטח חניה בחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף, וכן למתן צו מניעה האוסר על בעלים אלה להחנות רכבם בשטח זה.

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הרב חבה אליהו 13 ברמת גן, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 586 בגוש 6127 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים, עמרם אליאהב וגליה (להלן - "התובעים"), הם בעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2. הנתבעים, מליקה מאיר וחוה (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה אחרת בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9.

3. בהתאם לתשריט הבית המשותף, אשר צורף לכתב התביעה, לכל אחת מהדירות בבית המשותף, ובכללן דירות הצדדים בתביעה שלפניי, הצמדה של חניה. לדירת התובעים הצמדה של חניה בשטח של 12 מ"ר, המסומנת בתשריט הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באותו ו'; לדירת הנתבעים הצמדה של חניה בשטח של 12.5 מ"ר, המסומנת בתשריט הבית המשותף באות ג'.

4. כנטען בכתב התביעה, מחנים הנתבעים רכבם דרך קבע בשטח חניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף, המצוי בקרבה לחניה הצמודה לדירת התובעים. זאת, תחת החניית רכבם בשטח ההצמדה לדירתם כמצוין בתשריט הבית המשותף. עוד כנטען, שימוש זה, הנעשה על ידי הנתבעים ברכוש המשותף, כאמור דרך קבע, מקשה ומפריע לתובעים להחנות רכבם בחניה בבית המשותף. בשל כך, כנטען, אף נגרמו נזקים לרכב התובעים. מכל מקום, כנטען, מדובר בתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ובהעדר הסכמה של התובעים אין הנתבעים רשאים להמשיך ולעשות כן.

5. הנתבעים לא הכחישו בכתב ההגנה השימוש הקבוע הנעשה על ידם בשטח החניון המהווה רכוש משותף בבית המשותף. לטענתם, חניה זו אושרה לנתבעים על ידי הקבלן שבנה הבית המשותף, בעל פה. הנתבעים נוהגים להחנות רכבם בשטח זה מזה שנים רבות, משנת 1994 לערך, תחת שימוש בחניה הצמודה לדירתם. עוד כנטען, במרוצת השנים הושכר שטח החניה הצמוד לדירתם, כך ששימש לחניה של כלי רכב אחרים והתמורה שולמה לקופת נציגות הבית המשותף. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי אין בחניה זו כדי להפריע למי מבעלי הדירות בבית המשותף. בתוך כך, הכחישו הטענה לגרימת נזקים לרכבם של התובעים בשל חניה כאמור. לשאלתי במעמד הדיון, הוסיפו הנתבעים וטענו כי שלטים הנושאים הכיתוב "חניה פרטית" וכן סימון ברצפת החניון התוחם שטח חניה זה, נעשו על ידי הקבלן שבנה הבית המשותף לפני למעלה מ-20 שנה.

6. היום התקיים לפניי דיון לבירור התביעה, במסגרתו שמעתי טענות הצדדים ולאחריהם הורתי כי יינתן פסק דין. אפנה, אפוא, לבחינת טענות הצדדים ולהכרעה במחלוקת שלפניי.

7. הלכה פסוקה היא, כי כל בעל דירה בבית משותף רשאי לעשות שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף. לא מצינו בהוראות חוק המקרקעין הגדרה או פירוש למשמעותו של היגד זה. בהתאם להלכה הפסוקה, שימוש סביר ברכוש המשותף יהא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו "עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על פי נסיבות העניין" (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737, 740-741 (1983)). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי שימוש יהא סביר ורגיל ככל שעומד בתנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף וייעודו (כדוגמת: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה מדיירים אחרים בבית המשותף ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו גם: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס, פורסם ב"נבו" (10.1.2017); ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין, פסקה 32 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (25.12.2012) (להלן - עניין קטן); מ' דויטש קניין, כרך א', תשנ"ז-1997, 705-707 (להלן - דויטש); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 490-488 (להלן - ויסמן)).

8. אין חולק, כי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש משותף בבית המשותף אינה באה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. כך בענייננו, משאין חולק כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי בשטח החניון המהווה רכוש משותף ותופסים בו חזקה בלעדית. בכלל זאת, ניתלו שלטים המסמנים שטח זה "חניה פרטית", ואף בוצע סימון בצבע ברצפת החניון לתחום שטח החניה. זאת, לטענת הנתבעים, כפי הבטחה שניתנה בידם בעל פה על ידי הקבלן שבנה הבית המשותף ובשל קושי פיסי לעשות שימוש בחניה הצמודה לדירתם.

9. הנני לדחות טענות הנתבעים.

אין בהבטחה כזו או אחרת שניתנה על ידי קבלן שבנה הבית המשותף ואשר לא מצאה ביטוי ברישום הבית המשותף, ובכלל זאת ברישום הזכויות הקנייניות של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי הדירות בבית המשותף, כדי ליתן בידי בעל דירה בבית המשותף זכות קניינית שאין לו. בענייננו, הצמדה של שטח בחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף תחת הצמדה של חניה כפי רישומה בפנקסי המקרקעין. עוד לא מצאתי ממש בטענת הנתבעים, בדבר קושי מעשי בשימוש בחניה הצמודה לדירתם. אין חולק כי חניה זו שימשה במרוצת השנים לחניה של כלי רכב אחרים. מכל מקום, ככל שיש בפי הנתבעים טענה לאי התאמה בין זכויותיהם הרשומות בפנקסי המקרקעין למצב הדברים בפועל, עומדת להם הזכות לנקוט בכל הליך דרוש לרבות הגשת תובענה מתאימה לבית משפט מוסמך.

10. ככל שעסקינן בשימוש שאינו רגיל וסביר ברכוש המשותף, מורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, סמכות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבוע דרכי השימוש ברכוש המשותף בבית המשותף. בהתאם להוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות (רוב רגיל). עם זאת, כפי שמצונו הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, החלטת האסיפה הכללית המשנה את זכויותיו של בעל דירה, לא יהא לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה (קול חוסם).

11. ערכאות המשפט נדרשו לשאלה מתי החלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף היא בגדר שינוי זכויות של בעל דירה בבית, אז נתונה לבעל הדירה, כאמור, זכות וטו (קול חוסם), ומתי החלטה זו היא בגדר קביעת דרכי השימוש ברכוש המשותף, אזי די ברוב רגיל. עמד על כך המלומד דוֹיטש, בקבעו כי התשובה לשאלת ה'פגיעה בזכויות' טמונה במציאת נקודת האיזון הראויה בין הערך של חופש הקניין של כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף המתנגדים להחלטה הנדונה, לבין המטרה הראויה של הגנה על צרכיהם הסבירים של יתר בעלי הדירות בבית (שם, עמודים 722-723). ויסמן הוסיף ופירש בספרו בעניין זה, לאמור (שם, 454-455):

"המבחן שהנחה את בתי המשפט בפסקי דין רבים היה מבחן שלילת ההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף. החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שההחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויותיו של אותו בעל דירה ועל כן כפופה לזכות הווטו שלו. כך למשל, פריצת פתח מתוך דירה אל גג הבית, והתקנת מכסה לפתח ומעקה סביבו, נחשבו למעשים הטעונים הסכמת כל בעלי הדירות שבבית המשותף, מכיוון שהיתה בכך תפיסת חזקה ייחודית. בדומה לכך, הקמת צריף בחצר המשותפת שוללת את ההחזקה במקום מאת בעלי הדירות האחרות ואין לקפח זכותם בלא הסכמתם.

12. בנסיבות דנן, לא נטען וממילא לא התקבלה כל החלטה של האסיפה הכללית של הבית המשותף לעניין שימוש הנתבעים בשטח חניון הבית המשותף לטובת החניית כלי רכבם תחת החנייה הצמודה לדירתם. כפי טענת הנתבעים, "חניה זו אושרה לנתבע/ת באמצעות קבלן הבניין המשותף בעל פה" (סעיף 1 לכתב ההגנה).

די באמור כדי לקבל התביעה.

13. אוסיף, כי אף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש ייחודי של הנתבעים בשטח החניה, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אשר רשאים בעלי הדירות בבית המשותף להביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתם כלפי מקבל הרשות כי אין הם מוכנים עוד להמשיכה (ראו גם: ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3), 210, 214 (1977); ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); רע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)).

14. בתוך כך, אומצה בהלכה הפסוקה העמדה, לפיה הרשאה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף בבית המשותף היא רשות הדירה, וכי רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הדירות בבית משותף (בעלי המקרקעין) בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה (ראו גם: ת"א 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקה 27 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (3.4.2006); רע"א 2427/14 מרגוליס נ' דיין, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (29.4.2014); ע"א 6757/13 נחום נ' מדינת ישראל -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רשות הפיתוח, פסקה 17 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.8.2015); עניין קטן, שם;;
ע"א (חי') 13721-05-16 גבאי נ' הקש, פסקה 30 לפסק הדין (5.10.2016)

15. בנסיבות דנן, אין חולק כי ביום 18.8.2020 התכנסה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר על סדר יומה הסדרי החניה בבית המשותף. עוד אין חולק, כי הנתבעים לא השתתפו באסיפה זו. לטענתם, בדיון שהתקיים לפניי היום, "משידעו כי כולם נגדם". בבחינת הודאה בדבר העדר הסכמה של בעלי הדירות (האסיפה הכללית), למצער, להמשך שימוש ייחודי זה של הנתבעים בשטח החניון המהווה רכוש משותף. כך, כעולה אף מעיון בפרוטוקול האסיפה הכללית, התומכת בטענת התובעים להעדר הסכמה של האסיפה הכללית לשימוש הייחודי הנעשה על ידי הנתבעים בשטח החניון המהווה רכוש משותף. עוד החליטה האסיפה הכללית כי ככל שלא יעלה בידי הצדדים לתביעה שלפניי ליישב הסכסוך בהסכמה יפעלו התובעים בעניין זה "אל מול המפקחת לרישום על המקרקעין" (פרוטוקול האסיפה הכללית צורף נספח לכתב התביעה).

16. אוסיף גם זאת. אף אם היתה מתקבלת החלטה של האסיפה הכללית בבית המשותף להתיר שימוש ייחודי של הנתבעים בשטח חניה המהווה רכוש משותף, הרי משעניינו תפיסת חזקה ייחודית ובלעדית בשטח זה, יש לראות שימוש זה שימוש העולה כדי פגיעה ושינוי בזכויות התובעים. מכוחם, כפופה כל החלטה של בעלי הדירות בעניין זה להסכמת התובעים, בעלים של דירה בבית המשותף. בהקשר זה, מעיון בתמונות שהציגו לפניי הצדדים למדתי דבר הקרבה הפיסית בין שטח חניה רכוש משותף אשר הנתבעים תפסו בו חזקה ייחודית לבין שטח החניה הצמודה לדירת התובעים, המקשה ומכביד על שימוש התובעים בחניה הצמודה לדירתם. לנתבעים, בדומה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, חניה צמודה. אין באי שביעות רצונם ממיקומה בשטח חניון הבית המשותף, לרבות ממידת קרבתה למעלית ולגרם המדרגות בבניין, כמו גם מגודלה (מידותיה), כדי ליתן בידם האפשרות להמירה דרך קבע בשטח אחר בחניון הבית המשותף, המהווה רכוש משותף. לצורך כך עליהם לקבל הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/851/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. משלא ניתנה בידי הנתבעים הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף לתפיסת חזקה ייחודית בשטח חניה המהווה רכוש משותף בבית המשותף, למצער הסכמת התובעים, דין התביעה להתקבל.

18. לפיכך, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לסלק ידם לאלתר משטח החניון המהווה רכוש משותף בבית המשותף מושא התביעה שלפניי, וכן ליתן צו מניעה האוסר על הנתבעים, ביחד ולחוד, להחנות רכבם בשטח זה.

19. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים הוצאות ההליך הכוללות אגרת תביעה בסך של 659 ש"ח, בתוך 15 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, ל' ניסן תשפ"א, 12 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו